LSHS/TN-35/240

(BÀI NÀY HƠI KHÓ ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG PHẠM VÀ DƯỚI ĐÂY LÀ QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI LÀM)

Do có sự mâu thuẫn về đất đai từ trước giữa gia đình Hoàng Văn Hoàn với Hà Thị Dầu, khoảng 16h ngày 27/12/2002, Hoàng Văn Bình là con trai của Hà Thị Dầu có đi qua quán bán nước của gia đình anh Hoàn do cháu Hoàng Thị Duyên 14 tuổi là con gái của anh Hoàn trông hàng. Hai người có nói nhau, sau đó chửi nhau bằng tiếng dân tộc.

Câu 1) Trong vụ án này thì:

- Bình sẽ bị truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS
- Bình và Tương phạm tội cố ý gây thương tích tại điều 104 BLHS
- Bình, Tương, Hằng, Dầu, khoà, Kết, Ban gây rối trật tự công cộng theo điều 245BLHS vì hành vi gây rối tuy được thực hiện không phải nơi công cộng (như trong khuôn viên riêng gia đình, làng xóm…) nhưng gây ảnh hưởng lớn đến trật tự chung thì cũng bị coi là gây rối trật tự công cộng

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Trong vụ án này không có đồng phạm, xin lý giải như sau:

Đồng phạm theo Điều 20 BLHS là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Như vậy do nhiều người tham gia nhưng không phải cứ có nhiều người tham gia là đồng phạm, mà nhiều người đó cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trong vụ án này thì những người tham gia vụ án rõ ràng không cố ý gây ra một vụ giết người, gây thương tích mà do sự ẩu đả trong lúc lộn xộn gây ra…

Theo khoa học hình sự thì đồng phạm chia làm 2 hình thức:

- Đồng phạm giản đơn: tất cả mọi người điều là người thực hành
- Đồng phạm có tổ chức: có sự câu kết chặt chẽ giữa những người thực hiện tội phạm

Trong vụ án này tuy có dấu hiệu của đồng phạm nhưng khi phân tích kỹ thì các dấu hiệu này chưa rõ, xin phân tích ở câu 3

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) trong trường hợp này không có đồng phạm có tổ chức bởi lẽ sau:

- Tuy bà Dầu có hô hào "giết chết nó đi" nhưng rõ ràng không nói rõ ai giết, giết ai? Mà chỉ câu nói chung chung nhằm kích động cuộc hỗn chiến. Mặt khác, Bình đã có ý định giết Duyên trước và đang chờ cơ hội ra tay, khi có cơ hội là Bình ra tay mà trước đó không có sự bàn bạc trước với ai…Vì vậy không thể coi hành vi bà Dầu là tổ chức hay xúi giục được
- Trong lúc ẩu đả, do Duyên trước đó cầm ghế nhựa và bị Ban gằng được và lúc này Hằng giữ tay Duyên còn tay kia ôm ngang lưng thì lúc này Bình rút dao từ lưng xông đến, lúc này Hằng cúi xuống và Bình chém Duyên. Rõ ràng ở đây không có sự câu kết giữa Bình và Hằng trong việc Hằng ôm Duyên để tạo điều kiện cho Bình chém Duyên dễ dàng hơn.

Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân. Xin mọi người xem thêm bình luận khoa học hình sự về đồng phạm.

Ý kiến : đồng ý